

夫妻一方隐瞒婚前患有重大疾病， 另一方享有依法撤销婚姻的权利

——张某诉李某撤销婚姻案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省淄博市周村区人民法院(2022)鲁0306民初2782号民事判决书

2. 案由：撤销婚姻纠纷

3. 当事人

原告：张某

被告：李某

【基本案情】

张某与李某于2021年6月经人介绍相识，同年12月29日双方登记结婚。其间张某给付李某彩礼51800.00元，婚后二人未生育子女。2022年5月，张某为李某办理终止妊娠住院手续时发现其有此前诊疗记录，后经查证核实，李某自2009年即诊断为“精神分裂症”，2013年2月经某精神卫生中心诊断为“偏执型精神分裂症”，多次住院治疗，需长期药物控制。张某诉至法院，主张因李某在结婚登记前未如实告知其患重大疾病的信息，使其错误地作出了愿意缔

结婚关系的意思表示，现要求撤销婚姻。

【案件焦点】

夫妻一方隐瞒婚前患有重大疾病情形下另一方是否享有撤销婚姻权利的正确认定。

【法院裁判要旨】

山东省淄博市周村区人民法院经审理认为：婚姻自由是我国婚姻制度的基本原则，其本质是当事人作出是否缔结婚姻关系的意思表示应是无瑕的，是建立在彼此相互了解信任的基础上，故一方患有重大疾病的，对于另一方当事人而言，可能会影响到其作出结婚的意思表示是否真实完整。因此，一方当事人患有重大疾病的信息，属于足以影响另一方当事人是否愿意缔结婚姻关系而应当知情的基本信息，另一方当事人对其结婚对象是否患有重大疾病当然享有知情权。关于重大疾病的具体范围，《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）未作明确规定。《中华人民共和国母婴保健法》规定婚前医学检查疾病所包括的有关精神病，是指精神分裂症、躁狂抑郁型精神病以及其他重型精神病。经婚前医学检查，对有关精神病在发病期内的，医师应当提出医学意见，准备结婚的男女应当暂缓结婚。由此可知，婚前已患有上述疾病的公民暂时不适宜结婚，根据举重以明轻的原则，本案中，李某在办理结婚登记前知晓自身患有精神分裂症，且仍需药物控制，应当视为其患有《民法典》第一千零五十三条规定的重大疾病。李某未在结婚登记前如实告知其病情，既侵犯了张某的知情权，亦违反法律规定，故对张某要求撤销婚姻之诉求，法院予以支持。据此，判决：

撤销张某与李某的婚姻关系并收缴结婚证。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

婚前隐瞒重大疾病在《民法典》实施以后成为新增的一项可撤销婚姻关系

的法定事由，婚前重大疾病如实告知也成为婚姻双方在结婚登记前的法定义务。本案主要涉及的就是关于夫妻一方隐瞒婚前其患有疾病的事实，另一方是否享有依法撤销婚姻权利的判定问题。

一、关于“重大疾病”范围的认定

重大疾病通常是指医疗花费巨大且在较长一段时间内严重影响患者及其家庭的正常工作和生活疾病。虽然《民法典》规定了如实告知婚前重大疾病的义务，但是并没有明确规定重大疾病的范围。《中华人民共和国母婴保健法》第八条规定，婚前医学检查包括对下列疾病的检查：（1）严重遗传性疾病；（2）指定传染病；（3）有关精神病。该法第九条、第十条还规定，对于在传染期内的指定传染病或者发病期内的有关精神病，准备结婚的男女双方应当暂缓结婚，对诊断患医学上认为不宜生育的严重遗传性疾病的，经男女双方同意，采取长效避孕措施或者施行结扎手术后不生育的，可以结婚。故，重大疾病的范围可以参照《中华人民共和国母婴保健法》的规定进行认定，严重遗传性疾病主要是指由于遗传因素先天形成，患者全部或者部分丧失自主生活能力，后代再现风险高，医学上认为不宜生育的遗传性疾病；指定传染病主要包括艾滋病、淋病以及影响结婚和生育的其他传染病；有关精神病则是指精神分裂症、躁狂抑郁性精神病以及其他重型精神病。总之，认定结婚前已经患有的疾病是否属于重大疾病的范围主要以该疾病是否会对婚后生活造成重大影响以及是否会影响另一方的结婚意愿为标准，要综合考量婚姻双方当事人的实际情况。

二、如何界定“如实告知”

（一）时间维度上的“如实告知”

按照《民法典》规定，告知义务应当在婚姻登记前履行，若婚前未告知患有重大疾病，可以认定具有隐瞒行为，但如果是在结婚登记后才患上或者确诊重大疾病，且未如实告知的，则不应认定为隐瞒行为，婚姻亦不可撤销。

（二）程度上的“如实告知”

对于如实告知的理解可以分为两种类型：一种是彻底的不告知；另一种是不充分告知。若确诊患有重大疾病，结婚登记前未告知另一方婚姻当事人，由

此而缔结的婚姻是可撤销婚姻。但在实践中会出现患病一方已经履行了告知义务但是告知不充分的情况，如婚前曾经患有某种重大疾病，告知另一方当事人已经痊愈，且婚后能够正常工作、生活，实际上并未痊愈需要依靠药物控制的情况，应该认定为履行了如实告知义务。诸如此类不充分告知的情况，患病一方虽未充分告知，但是应当认定另一方已经知情且自愿与患病一方缔结婚姻。

《民法典》规定一方隐瞒婚前患有重大疾病情形下双方缔结的婚姻为可撤销婚姻的目的在于保护婚姻自由以及婚姻双方的知情权，故该类情形应认定为已履行如实告知义务，婚姻不可撤销。

三、关于行使撤销婚姻权利的规定

（一）行使撤销权的期限

根据法律规定，请求撤销婚姻的，应当自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内提出，所以，该撤销权的行使期限为一年，且该期限为除斥期间，不适用诉讼时效中止、中断和延长的规定。

（二）行使撤销权的方式

《民法典》第一千零五十三条规定，不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻，因此，撤销婚姻只能通过向法院起诉来行使，既不能向仲裁机构申请，亦不能向婚姻登记机关主张。

本案中，李某于2013年2月经某精神卫生中心诊断为“偏执型精神分裂症”，属于重大疾病范围内的有关精神病，应认定为对婚后生活以及另一方的结婚意愿均有重大影响，其与张某在2021年12月29日登记结婚时并未如实告知其患病的事实，未履行如实告知重大疾病的义务。张某2022年5月知晓李某患有重大疾病的事实，于2022年9月向法院起诉撤销婚姻，亦正确地行使了其撤销婚姻的权利，故一审法院判决撤销张某与李某的婚姻并无不当。需要注意的是，该婚姻被撤销后自始无效，双方当事人不再具有夫妻的权利和义务。

编写人：山东省淄博市中级人民法院 荣明潇 杨富元

山东省淄博市周村区人民法院 张蓓

66 | 中国法院2025年度案例 · 婚姻家庭与继承纠纷